

1501108-06.2022.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... procedente.

A materialidade do crime de roubo majorado está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), pelo boletim de ocorrência de (p. 09/12), pelos autos de exibição e apreensão (p. 17 e 18/19), pelo auto de avaliação (p. 103), pelo laudo de exame de corpo de delito (p. 248/249), pelo documento de atendimento médico (p. 250), bem como pela prova oral.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501108-06.2022.8.26.0297 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501108-06.2022.8.26.0297

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190191/2022 - 1º Distrito Policial de Jales, DN8929-1/2022 - 1º

Distrito Policial de Jales, 2190191 - 01º D.P. JALES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ODAIR OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

ODAIR OLIVEIRA DA SILVA (filho de Joaquim Rodrigues da Silva e Durvalina Maria Oliveira da Silva, nascido em 25/10/1981, natural de Jundiá-SP, RG 34251434) foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, c. c. o artigo 61, inciso II, "h" (idoso), ambos do Código Penal, porque, segundo denúncia, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 20hrs, na Rua Nelson Clemêncio de Souza, nº 1940, São Jorge, nesta cidade de Jales-SP, mediante violência exercida com arma branca (faca) contra a vítima Otacílio Martins da Silva (idoso com 83 anos), subtraiu para si a

quantia de R\$ 2.200,00 em espécie e um aparelho celular da marca "Nokia", avaliado em R\$ 300,00.

Recebeu-se a denúncia em 04 de agosto de 2022 (p. 113).

Citado (p. 121), o réu respondeu à acusação por intermédio de seu advogado nomeado (p. 129/139).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foi ouvida a vítima (Otacílio Martins da Silva) e uma testemunha de acusação (James Murilo dos Santos).

Por fim, interrogou-se o réu.

Sobreveio decisão revisando a necessidade da prisão preventiva, que se manteve (p. 225/226).

Em audiência em continuação - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - ouviu-se uma testemunha em comum (Cacilda dos Santos Alves). Procedeu-se a novo interrogatório do réu.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. No tocante à aplicação da pena, pediu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo-se em vista as circunstâncias do crime, a personalidade e os maus antecedentes do réu. Na segunda fase, entendeu aplicável a agravante da reincidência e da descrita no art. 61, inciso II, "h", do CP. Ainda, postulou o reconhecimento da causa especial de aumento de pena do art. 157, §2º, inciso VII, do CP, em fração de 1/2, bem como a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Em alegações finais de p. 258/273, a defesa de requereu a absolvição do réu por atipicidade material da conduta e insuficiência probatória. Refutou a incidência da causa de aumento de pena oriunda do emprego de arma branca. Entendeu incabível a acumulação da causa de aumento de pena e da agravante da senilidade da vítima.

Subsidiariamente pleiteou a aplicação do patamar legal mínimo, com reconhecimento da atenuante da confissão. No mais, requereu a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime de roubo majorado está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), pelo boletim de ocorrência de (p. 09/12), pelos autos de exibição e apreensão (p. 17 e 18/19), pelo auto de avaliação (p. 103), pelo laudo de exame de corpo de delito (p. 248/249), pelo documento de atendimento médico (p. 250), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

O réu Odair, interrogado em juízo, admitiu a prática do roubo. Ao sair da prisão, buscou trabalho na cidade de Pereira Barreto-SP. Perdeu seu documento pessoal, por isso, permaneceu em Jales-SP. Pediu comida, junto com uma menina, na residência da vítima. Otacílio chamou a menina para dentro do imóvel e começou a mostrar revista pornográfica para ela. A residência da vítima é frequentada por usuários de drogas e meninas. É usuário de "crack". Otacílio chama meninas para ir à sua casa, faz o que quer com elas e nem paga pelo serviço sexual. Quis defender a menina, mas não ameaçou a vítima com faca. Depois que a garota de programa saiu da residência da vítima, entrou para pegar o dinheiro. Não era sua intenção machucar a vítima, mas Otacílio partiu para cima do interrogado. Apenas defendeu-se da investida da vítima. Confessa ter pego o dinheiro de Otacílio. Distribuiu o dinheiro subtraído às meninas da rodoviária. Jogou o celular na rua. Admitiu ter subtraído o celular e o dinheiro. Morava na estação há quatro meses. A faca atingiu a vítima acidentalmente. A residência da vítima fica próxima à rodoviária. Foi ao imóvel para roubar Otacílio.

Novamente interrogado em juízo, Odair confirmou ter assaltado a vítima. Não ameaçou Otacílio e nem o lesionou com faca. A vítima mostrou-lhe uma faca, apenas se defendeu.

A confissão está amparada pelo contexto probatório angariado nos autos.

A vítima Otacílio Martins da Silva ajudava uma mulher que sempre pedia dinheiro e comida em frente à sua casa. No dia dos fatos, a mulher apareceu, tarde da noite,

pedindo comida. Ela entrou em sua residência para comer um sanduíche. Logo depois, o réu apareceu anunciando o assalto. A mulher disse para entregar o dinheiro ao réu, caso contrário, ele o mataria. Entrou em luta corporal com Odair. O réu enforcou-o e furou-o embaixo da costela com uma faca. Também foi agredido na barriga, joelho e nariz. Teve subtraída a quantia de dois mil reais, aproximadamente, além do celular e a chave de casa. Foi trancado no box do banheiro até Odair ir embora. Não conhecia o réu. Foi encaminhado ao UPA. Não reconheceria o réu atualmente. O réu agrediu-o assim que chegou. A faca utilizada pelo réu pertencia à vítima. Não realizou exame de corpo de delito. Não se recorda se Odair tomou a faca de suas mãos. Acredita que a mulher tenha levado o réu à sua residência. Recordou-se que o assaltante é moreno e tem apelido de "Zóio". O réu ameaçou-o de morte em delegacia.

James Murilo dos Santos, policial militar, atendeu ocorrência de roubo próximo ao terminal rodoviário. Deparou-se com a vítima toda ensanguentada no local. Otacílio informou que servia alimentos para moradores de rua e usuários de drogas. No dia dos fatos, a vítima fornecia alimento a "Cida", quando um rapaz entrou em sua residência e anunciou o assalto. O réu apossou-se de uma faca da residência e desferiu uma facada contra a vítima, além de um soco no nariz e feri-lo na mão. A vítima foi trancada no banheiro. Foram subtraídos um celular e a quantia de dois mil reais em dinheiro. Localizaram a mulher chamada "Cida" após terem visto uma fotografia apresentada pela filha da vítima. "Cida" confirmou que se alimentava na residência de Otacílio quando "Zóio" (Odair) entrou anunciando o roubo. A mulher tentou impedir, mas, como ficou com medo, saiu correndo. Localizaram o réu no motel "Studio", que confessou o roubo. Encontraram a quantia de setecentos reais junto de Odair. Notou que a mulher tentou telefonar ao "190" para chamar ajuda policial. A faca foi deixada na residência da vítima. Não sabe se a faca estava em posse de Otacílio.

Cacilda dos Santos Alves morava na cidade de Jales-SP e tinha amizade com Otacílio. Pedia alimentos e, inclusive, tinha permissão para entrar na residência da vítima. Sempre foi respeitada por Otacílio. No dia dos fatos, pediu comida à vítima, tendo ela oferecido pão com mortadela. Entrou na cozinha residência e Otacílio pego uma faca para cortar a mortadela. Recebeu um empurrão de um homem com a cabeça coberta pela roupa, que pedia por dinheiro. Otacílio assustou-se e ergueu a mão empunhando a faca. O assaltante desferiu tapas na declarante e na vítima. Saiu da casa, porque se apavorou. Acionou a polícia. Ficou sabendo que "Zóio" (Odair) apareceu na linha de trem com bastante dinheiro e que rumou ao motel com uma menina. Acompanhou os policiais na busca por "Zóio". Localizaram o réu no motel. Todos foram levados à delegacia. O assaltante agrediu a vítima, mas não viu o momento da facada. Otacílio sangrava depois de levar um soco no rosto. O assaltante pedia dinheiro o tempo todo. A vítima sempre a tratou com respeito. Reconheceu "Zóio" como sendo o assaltante. Não viu Odair retirar a faca das mãos da vítima.

Pelo contexto probatório evidencia-se que o réu Odair, realmente, mediante violência (consistente em socos e uma facada contra a Otacílio, conforme relatos da vítima, da testemunha James e do laudo de exame de corpo de delito de p. 248/249) subtraiu, para si, a quantia de R\$ 2.200,00 em espécie, e um aparelho celular, pertencentes à vítima Otacílio Martins da Silva.

O réu admitiu ter adentrado à residência da vítima, subtraído a quantia em dinheiro e o celular. Corroborando a confissão têm-se as declarações da vítima Otacílio e das testemunhas James e Cacilda.

Ao contrário do suscitado em autodefesa, não há de se falar em legítima defesa - o que, em tese, desclassificaria a conduta para o crime de furto. Isso porque inexistem nos autos elementos de prova - que gerem ao menos dúvida razoável - de que a vítima, tenha investido injustamente contra o réu, antes de ser golpeada. Pelo contrário. Tanto a vítima quanto a testemunha presencial Cacilda relataram que Odair deu início às agressões em Otacílio, enquanto, exigia quantia em dinheiro. Ainda, não há de se falar em atipicidade material da conduta. É que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo, haja vista que a conduta perpetrada com violência ou grave ameaça à pessoa não pode ser considerada como de

reduzido grau de reprovabilidade. Nesse sentido é o RHC 82.226, da 5ª Turma do STJ, julgado em 25/04/2017 e AgRg no AREsp 1589938, da 6ª Turma do STJ, julgado em 18/02/2020.

Nota-se que o emprego de arma branca - consistente em uma faca - está comprovado. O réu admitiu ter tomado a faca das mãos de Otacílio, além de mencionar que a lesão à vítima se deu de forma accidental - versão rechaçada durante a instrução do processo, mas que confirma a utilização da arma branca durante o assalto. Por sua vez a vítima Otacílio informou que o réu, depois de lhe desferir socos, perfurou-o com uma faca embaixo das costelas. Assevere-se que o laudo pericial de p. 248/249, embasado no prontuário médico de p. 250, constatou a agressão física com faca sofrida pela vítima. Portanto, tendo em vista que Odair empregou efetivamente arma branca no delito, a causa de aumento de pena descrita no inciso VII do § 2º artigo 157 do Código Penal deve ser levada em consideração.

Logo, cotejando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial com as provas carreadas na fase processual, conclui-se que nas circunstâncias de data e lugar descritas na denúncia, o réu Odair, mediante violência exercida com arma branca (faca) contra a vítima Otacílio Martins da Silva (idoso com 83 anos), subtraiu para si a quantia de R\$ 2.200,00 em espécie e um aparelho celular da marca Nokia, avaliado em R\$ 300,00. Fato que se amolda no tipo descrito no artigo 157, §2º, inciso VII, do CP.

Configurado o crime de roubo majorado, passa-se à individualização da pena. Com relação à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes criminais, conforme consta na certidão de objeto e pé de p. 176/181. Evidencia-se, também, que as circunstâncias do crime extrapolaram o normalmente esperado no crime de roubo. Mormente porque ficou comprovado que o réu lesionou a vítima além do necessário para conseguir consumir o assalto, desferindo socos e perfurando-a com uma faca. Todavia, não há de se falar em grande prejuízo material sofrido por Otacílio, haja vista a recuperação de considerável parte da quantia subtraída (auto de exibição, apreensão e entrega de p. 17). Assim, inauguro a pena-base privativa de liberdade, acima do mínimo legal, fixando-a, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena de multa em 13 (treze) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput).

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, "d", do CP). Por outro lado, há de se reconhecer a circunstância agravante consistente na reincidência (art. 61, I, do CP), conforme se observa pela certidão de objeto e pé de p. 178 (proc. 0001893-87.2011.8.26.0439, da 2ª Vara da Comarca de Pereira Barreto-SP, com fim da execução da pena previsto para 26/08/2024, conforme folha de antecedentes criminais de p. 197). Como a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem preponderantes, compensam-se, conforme os termos do art. 67 do CP. Também há de se reconhecer, a agravante descrita no art. 61, II, alínea "h" (vítima idosa), do CP, pois a vítima Otacílio contava com 83 anos de idade (nascida em 12/01/1939, p. 13) na data dos fatos. Ao contrário do alegado pela defesa, inexistente óbice à incidência simultânea da agravante da senilidade da vítima com a causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca. Por isso, agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária privativa de liberdade em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena de multa de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena a serem analisadas. Noutro giro, constata-se a presença da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP), pois o réu se valeu de uma faca para empregar violência contra a vítima no momento da subtração. Assim, aumenta-se a pena em 1/3, resultando a pena definitiva privativa de liberdade em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pena de multa em 20

(vinte) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, porque o delito é apenado com reclusão, a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos, o réu é reincidente e com maus antecedentes.

Vale registrar que o tempo em que o réu está preso preventivamente, mesmo que computado na pena aplicada, não interfere no regime inicial de cumprimento da pena (CPP, 387, § 2º), levando-se em conta que foi preso cautelarmente em 14/07/2022 (p. 01).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque o crime foi cometido com violência contra pessoa (CP, 44, I, segunda parte). Também não há de falar em suspensão condicional da pena privativa de liberdade, porque a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos (CP, 77, caput). Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno ODAIR OLIVEIRA DA SILVA (filho de Joaquim Rodrigues da Silva e Durvalina Maria Oliveira da Silva, nascido em 25/10/1981, natural de Jundiá-SP, RG 34251434), como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena de multa de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Não poderá o condenado recorrer em liberdade, pois é nítida a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Cuidam os autos de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP); outrossim, a materialidade e a autoria estão provadas (art. 312, parte final).

Consigne-se, ainda, que o condenado possui condenações por crime graves contra a pessoa – estupro e roubo –, além de ser é reincidente específico. Além do mais, praticou o crime de roubo em análise, enquanto cumpria pena por outras infrações penais. Tais circunstâncias demonstram que a liberdade de Odaír coloca em risco a tranquilidade da coletividade, haja vista que faz dos crimes seu meio de vida. Logo, a segregação cautelar é necessária à garantia da ordem pública.

Além disso, o réu foi condenado à quantidade considerável de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado. A experiência demonstra que, nesses casos, há fundado risco de o condenado vir a eximir-se da responsabilização penal, o que evidencia a necessidade da conservação do ato prisional provisório para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão. Isso porque, na espécie, as medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou se afiguram inapropriadas ou se revelam insuficientes (CPP, 319, § 6º).

Assim, presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da prisão preventiva, e não se revelando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a conservação da segregação cautelar do condenado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, instruindo o ofício com certidão de inteiro teor. Expeça-se guia de execução provisória.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

A destinação das peças de vestuário apreendidas foi analisada na decisão de p. 113. Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução da pena (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado

para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); encaminhe-se cópia da sentença condenatória à vítima pelo correio (art. 399, Tomo I, NSCGJ); elabore-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e for apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado; e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA